**P U T U S A N**
**Nomor 2274/Pid.Sus/2023/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | |
|---|---|
| Nama Lengkap | : Dewa Agira Panji Caroko Bin Dachlan Poernomo; |
| Tempat Lahir | : Surabaya; |
| Umur/Tanggal Lahir | : 22 Tahun / 17 Januari 2001; |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Tempat Tinggal | : Banyu Urip Kidul 1A NO. 5 RT.3 RW.5 Kec. Sawahan Surabaya; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Karyawan Swasta; |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 05 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Rindra Mutfianto, S.H., Dkk Para Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra Indonesia beralamat di Perumahan Golden East North Boulevard Blok A No. 36, Desa/Kelurahan Dahanrejo Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik berdasarkan surat penetapan Nomor: 2274/Pid.Sus/2023/PN Sby tertanggal 09 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2274/Pid.Sus/2023/ PN Sby tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2274/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

I Menyatakan **Terdakwa DEWA AGIRA PANJI CAROKO Bin DACHLAN POERNOMO** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang N arkotika**

II Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DEWA AGIRA PANJI CAROKO Bin DACHLAN POERNOMO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** Subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara.

III Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) poket plastik transparan berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing (± 0,28, ± 0,24) gram dengan berat keseluruhan ± 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram beserta bungkusnya;
- Bungkus Rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah HP OPPO;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah membaca dan mendengar Nota Pembelaan (pledooi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya kepada Terdakwa atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan *(Pledooi)* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

secara tertulis yang menyatakan tetap pada surat tuntutannya, dan Penasihat Hukum Terdakwa pun menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa **DEWA AGIRA PANJI CAROKO Bin DACHLAN POERNOMO** pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira jam 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat Gapura Kupang Krajan Kulon Gang IV Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan " **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I "** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. DANI BAGUS (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) poket denga tiap poketnya seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan pembayaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa disuruh oleh Sdr. DANI BAGUS (DPO) untuk menunggu di depan Gapura Kupang Krajan Kulon Gang IV Surabaya, tidak lama kemudian Sdr. DANI BAGUS (DPO) datang dengan membawa narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) poket lalu menyerahkannya kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang pembelian narkotika jenis shabu secara cash kepada Sdr. DANI BAGUS (DPO) sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atas pembelian 2 (dua) poket narkotika jenis shabu dengan berat masing – masing sebesar ± 0,28 dan ± 0,24 dengan total berat keseluruhan ± 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram beserta plastik pembungkusnya.
- Kemudian setelah mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) poket tersebut Terdakwa bawa ke tempat kos nya yang beralamatkan di Kupang Krajan Kulon Gang IV, No. 18, Kec. Sawahan Surabaya lalu Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa dengan tujuan supaya aman dan tidak diketahui oleh orang lain.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB saat Terdakwa sedang menonton televisi di tempat kos nya yang beralamatkan di Kupang Krajan Kulon Gang IV, No. 18, Kec. Sawahan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Surabaya datanglah saksi AGUS SUPRIYANTO, S.H dan saksi OKI ARI SAPUTRA, S.H guna melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket plastik transparan berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat masing – masing ± 0,28 dan ± 0,24 gram dengan berat keseluruhan sebesar ± 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram beserta pembungkusnya yang ditemukan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa serta 1 (satu) buah HP OPPO ditemukan di saku celana sebelah kiri depan yang terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 01234/NNF/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si terhadap pemeriksaan :
  - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,051 gram.**
  - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,005 gram.**

  **Dengan jumlah berat netto seluruhnya ± 0,056 gram**

  milik Terdakwa mengandung narkotika tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan mapun tujuan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **DEWA AGIRA PANJI CAROKO Bin DACHLAN POERNOMO** pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 12.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat Gapura Kupang Krajan Kulon Gang IV Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

telah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB saat Terdakwa sedang menonton televisi di tempat kos nya yang beralamatkan di Kupang Krajan Kulon Gang IV, No. 18, Kec. Sawahan Surabaya datanglah saksi AGUS SUPRIYANTO, S.H dan saksi OKI ARI SAPUTRA, S.H guna melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket plastik transparan berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat masing – masing ± 0,28 dan ± 0,24 gram dengan berat keseluruhan sebesar ± 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram beserta pembungkusnya yang ditemukan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa serta 1 (satu) buah HP OPPO ditemukan di saku celana sebelah kiri depan yang terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 01234/NNF/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si terhadap pemeriksaan :
  - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,051 gram.**
  - **1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,005 gram.**

  **Dengan jumlah berat netto seluruhnya ± 0,056 gram**

  milik Terdakwa mengandung narkotika tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan mapun tujuan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. Saksi OKY ARI SAPUTRA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
   - Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang menangkap terdakwa ;
   - Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama Saksi AGUS SUPRIYANTO pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib di tempat kos Kupang Krajan Kulon Gang IV No. 18 Kec. Sawahan Surabaya;
   - Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima Saksi bersama rekannya, kemudian Saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan dan kemudian mendapat informasi bahwa Terdakwa terlibat penyalahgunaan dan peredaran Narkotika jenis Sabu kemudian saksi melakukan penangkapan;
   - Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan Barang Bukti berupa: 2 (dua) poket plastik transparan berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing ± 0,28 dan ± 0,24 gram dengan berat keseluruhan sebesar ± 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram beserta bungkusnya, Bungkus Rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah HP OPPO;
   - Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa berada dalam penguasaan terdakwa dan merupakan milik serta disimpan oleh terdakwa;
   - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut membeli kepada DANI BAGUS dengan cara bertemu langsung yaitu pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB yang berada di Gapura Kupang Krajan Kulon gang IV Surabaya, terdakwa memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket plastik Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ± 0,28 dan ± 0,24 gram dengan berat keseluruhan sebesar ± 0,52 (nol koma lima dua) gram seharga perpaket Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- Bahwa Terdakwa mengakui telah membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali dari DANI BAGUS;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli atau menguasai Narkotika jenis sabu;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi AGUS SUPRIYANTO, keterangan saksi tersebut dengan persetujuan Terdakwa dibacakan sesuai keterangan dibawah sumpah yang ada di BAP Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
   - Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang menangkap terdakwa ;
   - Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama Saksi OKY ARI SAPUTRA, S.H. pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib di tempat kos Kupang Krajan Kulon Gang IV No. 18 Kec. Sawahan Surabaya;
   - Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat yang diterima Saksi bersama rekannya, kemudian Saksi bersama rekannya melakukan penyelidikan dan kemudian mendapat informasi bahwa Terdakwa terlibat penyalahgunaan dan peredaran Narkotika jenis Sabu kemudian saksi melakukan penangkapan;
   - Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan Barang Bukti berupa: 2 (dua) poket plastik transparan berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing ± 0,28 dan ± 0,24 gram dengan berat keseluruhan sebesar ± 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram beserta bungkusnya, Bungkus Rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah HP OPPO;
   - Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap terdakwa berada dalam penguasaan terdakwa dan merupakan milik serta disimpan oleh terdakwa;
   - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut membeli dari DANI BAGUS dengan cara bertemu langsung yaitu pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB yang berada di Gapura Kupang Krajan Kulon gang IV Surabaya, terdakwa memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket plastik Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing ± 0,28 dan ± 0,24 gram dengan berat keseluruhan sebesar ± 0,52 (nol koma lima dua) gram seharga perpaket Rp.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui telah membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali dari DANI BAGUS;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli atau menguasai Narkotika jenis sabu;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 WIB di tempat kos yang beralamatkan di Kupang Krajan Kulon Gang IV, No. 18, Kec. Sawahan Surabaya, karena telah menyimpan/ menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket plastik transparan berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing ± 0,28 dan ± 0,24 gram dengan berat keseluruhan sebesar ± 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram beserta bungkusnya, Bungkus Rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah HP OPPO;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut membeli dari DANI BAGUS dengan cara bertemu secara langsung yaitu Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB yang berada di Gapura Kupang Krajan Kulon gang IV Surabaya, sebanyak 2 (dua) poket plastik transparan berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing ± 0,28 dan ± 0,24 gram dengan berat keseluruhan sebesar ± 0,52 (nol koma lima dua) gram beserta bungkusnya dari DANI BAGUS tersebut dengan cara membeli per paket seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui telah membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali dari DANI BAGUS;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu dari DANI BAGUS adalah untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual lagi sabu yang dibeli dari DANI BAGUS;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) poket plastik transparan berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing ± 0,28 dan ± 0,24 gram dengan berat keseluruhan sebesar ± 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram beserta bungkusnya;
- Bungkus Rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah HP OPPO;

yang telah disita secara sah dan patut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan pula bukti surat hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dari Laboratorium Forensik cabang Surabaya No. Lab : 01234/NNF/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si terhadap pemeriksaan :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,051 gram.
- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,005 gram.

Dengan jumlah berat netto seluruhnya ± 0,056 gram

milik Terdakwa mengandung narkotika tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi OKY ARI SAPUTRA, S.H. dan Saksi AGUS SUPRIYANTO selaku anggota POLRI pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di dalam Kost yang beralamatkan di Kupang Krajan Kulon Gang IV No. 18 Kec. Sawahan Surabaya, karena telah menguasai dan memperjualbelikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket plastik transparan berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat masing-



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

masing (+ 0,28, + 0,24) gram dengan berat keseluruhan + 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram beserta bungkusnya, Bungkus Rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah HP OPPO;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut membeli kepada DANI BAGUS dengan dengan cara bertemu langsung yaitu pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB yang berada di Gapura Kupang Krajan Kulon gang IV Surabaya didalam Bungkus Rokok Gudang Garam Surya 2 (dua) poket plastik transparan berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing (+ 0,28, + 0,24) gram dengan berat keseluruhan + 0,52 (nol koma lima dua) gram beserta bungkusnya dari DANI BAGUS membeli per paket seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu sudah 3 (tiga) kali dari DANI BAGUS.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti No. Lab : 01234/NNF/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si terhadap pemeriksaan :
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,051 gram.
  - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,005 gram.

  Dengan jumlah berat netto seluruhnya + 0,056 gram

  adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu sebagai berikut:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

PERTAMA : diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa saat itu sedang Sendirian dan sedang menonton televisi dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di dalam Kost yang beralamatan di Kupang Krajan Kulon Gang IV No. 18 Kec. Sawahan Surabaya berhasil menemukan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan pembuktian dakwaan Alternatif Kedua yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama DEWA AGIRA PANJI CAROKO BIN DACHLAN POERNOMO sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa;

Dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah benar perbuatan terdakwa dilakukan tanpa hak yang kuat atau melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan terdakwa memang dilakukan seperti yang dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” dalam hukum pidana dikenal dengan istilah “wederrechtelijk” yang dapat ditafsirkan dalam dua bentuk yakni “in strijd met het recht” (bertentangan dengan hukum) dan “niet steuhend op het recht” (tidak berdasarkan hukum) atau “zonder bevoegdheid” (tanpa hak);

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah juga termasuk di dalamnya pengertian tanpa hak sehingga mengenai unsur tanpa hak dan melawan hukum dapat ditujukan tidak hanya kepada satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan-ketentuan tentang Penggunaan, Peredaran, Penyerahan, Penyaluran, Narkotika harus memenuhi persyaratan tertentu serta mendapat izin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), (2), Pasal 35, Pasal 36 Ayat (1) dan ayat (3) Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat dipandang sebagai suatu bentuk “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa adapun ketentuan-ketentuan tersebut mengatur sebagai berikut:

1. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 7);
2. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat 1);
3. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 ayat 2);



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

4. Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35);
5. Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri (Pasal 36);
6. Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38);
7. Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini (Pasal 39);
8. Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: a. apotek; b. rumah sakit; c. pusat kesehatan masyarakat; d. balai pengobatan; dan e. Dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah daftar narkotika Golongan I sebagaimana yang terlampir dalam Undang-undang ini dan sebagaimana yang terlampir dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa makna **memiliki** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa makna **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa makna **menguasai** adalah memegang kekuasaan atas sesuatu dan dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa makna **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Selain itu, menyediakan berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan terdapat motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa awalnya pihak kepolisian Polrestabes Surabaya memperoleh informasi adanya peredaran dan penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu yang melibatkan Terdakwa, kemudian dilakukan penyelidikan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi OKY ARI SAPUTRA, S.H. dan Saksi AGUS SUPRIYANTO selaku anggota POLRI pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di dalam Kost yang beralamatkan di Kupang Krajan Kulon Gang IV No. 18 Kec. Sawahan Surabaya. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) poket plastik transparan berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing (+ 0,28, + 0,24) gram dengan berat keseluruhan + 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram beserta bungkusnya, Bungkus Rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah HP OPPO, yang semuanya diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya selanjutnya disita sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa atas paket-paket sabu yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa, telah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, sebagaimana Berita Acara Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 01234/NNF/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si terhadap pemeriksaan :

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,051 gram.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,005 gram. Dengan jumlah berat netto seluruhnya + 0,056 gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh membeli kepada DANI BAGUS dengan cara bertemu secara langsung yaitu Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WIB yang berada di Gapura Kupang Krajan Kulon gang IV Surabaya, sebanyak 2 (dua) poket plastik transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing ± 0,28 dan ± 0,24 gram dengan berat keseluruhan sebesar ± 0,52 (nol koma lima dua) gram beserta bungkusnya dari DANI BAGUS tersebut dengan harga per paket seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan total keseluruhan seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), tujuan terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai perbuatan Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut dengan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan serta tidak ada izin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang Memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, merupakan perbuatan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka untuk itu Majelis Hakim sependapat



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua sedangkan terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar Majelis Hakim, menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pemidanaannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika, Penegak Hukum harus mengambil posisi terdepan sebagai ujung tombak penegakan hukum demi terciptanya Negara Indonesia yang bebas Narkoba dan tindak pidana narkoba harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku karena ancaman narkoba telah menyentuh kesemua kalangan usia dan hal ini tidak dapat dibiarkan karena dapat merusak moral generasi muda sehingga harus diberantas sampai ke akar-akarnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain dijatuhi pidana penjara atas diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarannya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim akan menentukan status hukumnya sebagai berikut yaitu:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- 2 (dua) poket plastik transparan berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing (± 0,28, ± 0,24) gram dengan berat keseluruhan ± 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram beserta bungkusnya;
- Bungkus Rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) buah HP OPPO;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang, alat dan sarana untuk melakukan kejahatan dan telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pribadi, keluarga, masyarakat dan negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan berdasarkan Pasal 222 KUHAP maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa DEWA AGIRA PANJI CAROKO Bin DACHLAN POERNOMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DEWA AGIRA PANJI CAROKO Bin DACHLAN POERNOMO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
   - 2 (dua) poket plastik transparan berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat masing-masing (± 0,28, ± 0,24) gram dengan berat keseluruhan ± 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram beserta bungkusnya;
   - Bungkus Rokok Gudang Garam Surya;
   - 1 (satu) buah HP OPPO;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh Erintuah Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khadwanto, S.H., dan I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya dalam persidangan secara *teleconference*.

| Hakim-Hakim Anggota, | Hakim Ketua, |
|---|---|
| Khadwanto, S.H. | Erintuah Damanik, S.H., M.H. |
| I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H. | |

Panitera Pengganti,

Sigit Nugroho, S.H.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*